

PODERES ADMINISTRATIVOS VII

RELEMBRANDO

É importante recordar que o poder de polícia está diretamente relacionado ao Poder Público em buscar o interesse da coletividade. Esse é um poder diferenciado, pois não se pode afirmar que qualquer pessoa tem o poder de polícia. Por isso, é muito importante estar atento quanto a quem possui essa competência. Vale lembrar que o poder de polícia está disseminado e distribuído, ou seja, não se concentra em apenas uma corporação. Entretanto, existem limites que devem ser respeitados. Portanto, há uma ampla titularidade, porém é preciso ter um certo cuidado.

PODER DE POLÍCIA

Titularidade	Delegação	Delegação (Super Exceção)
Pessoa Jurídica de Direito Público – União, Estados, DF e Municípios; – Autarquias e Fundações Públicas.	Pessoa Jurídica de Direito Privado – E.P. e S.E.M; – Concessionárias e Permissonárias.	Pessoa Jurídica de Direito Privado – E.P. e S.E.M; – Por meio de lei; – Prestação exclusiva de serviço público de atuação própria do Estado; – Regime não concorrencial.
Ordem	–	–
Consentimento	Consentimento	Consentimento
Fiscalização	Fiscalização	Fiscalização
Sanção	–	Sanção

Quando se menciona titularidade está se referindo àquele que possui o poder de polícia de forma natural. Sobre isso, o poder de polícia é dado para as pessoas jurídicas de direito público, sendo elas União, estados, Distrito Federal e municípios. Sendo assim, os órgãos da União, os órgãos estaduais, órgãos distritais e órgãos municipais possuem o chamado poder de polícia. Perceba que, nesse caso, é algo amplo, isto é, não se está restringindo o poder de polícia. Consequentemente, é possível tratá-lo em diversos ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, guarda civil etc.

ANOTAÇÕES

Há ainda a titularidade em relação a integrantes da Administração indireta, no entanto, esses são integrantes de direito público, ou seja, autarquias e fundações públicas. Logo, ambas possuem o poder de exercer o poder de polícia, chamado de polícia administrativa, de maneira natural.

ATENÇÃO

Existem alguns doutrinadores que fazem diferenciação entre o poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Entretanto, em prova, não há que se preocupar com isso, pois o poder de polícia originário seria aquele já decorrente dos que elaboram as leis, assim, esses teriam essa titularidade, enquanto aqueles que precisam executar as leis exercerão o poder de polícia derivado ou delegado.

É relevante frisar que, ao ter a titularidade, a pessoa jurídica de direito público possuirá as atividades de ordem, consentimento, fiscalização e sanção, as quais compõem o ciclo de polícia. Nesse sentido, o ciclo de polícia, ou seja, as etapas do poder de polícia, se desenvolvem através de determinações de ordens, atividades de consentimento, liberando para que se faça uma atividade, fiscalizando, controlando e punindo. Dessa forma, ordem, consentimento, fiscalização e sanção são as atividades que o titular do poder de polícia já recebe naturalmente.

Todavia, vale salientar que existem pessoas que podem receber essas atividades por meio de delegação, isto é, elas não têm originariamente, e sim precisam receber de alguma forma. É nesse ponto que surge a delegação do poder de polícia, que é comum, ou seja, sem muitos requisitos e mais fácil de acontecer. Nessa hipótese, a delegação é direcionada a pessoas jurídicas de direito privado, podendo ser integrantes da Administração indireta, como são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou ainda para os concessionários e permissionários, esses que não integram a Administração Pública.

Esteja atento, pois a possibilidade de poder de polícia, nesse caso, é somente para as atividades de consentimento e fiscalização. Por exemplo, um contrato firmado entre o poder público e uma empresa de pavimentação. A empresa que realiza o trabalho fechou um dos

ANOTAÇÕES

sentidos de uma via. Naquele momento, em razão da obra, uma empresa privada está controlando o trânsito no local, deixando os veículos de um sentido trafegarem primeiro e, depois, fechando e liberando para o outro sentido trafegar.

Durante esse período, um dos motoristas não respeita o pedido de parada e avança; nessa situação, a empresa não poderá multar o condutor. O trabalhador que estiver no local, apenas poderá anotar a placa do veículo e, posteriormente, informar que o motorista ultrapassou o bloqueio. Porém, não há sanção, já que se trata de uma concessionária que estava na área fazendo a fiscalização devido à atividade.

Sobre isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) criou uma outra situação para esse entendimento, que pode ser chamada de delegação super exceção. Esteja bastante atento, pois esse tipo de delegação super exceção exigirá mais requisitos para poder acontecer do que a delegação comum. Nesse contexto, é possível delegar o poder de consentimento e a fiscalização para uma empresa pública e para uma sociedade de economia mista.

Contudo, o STF entendeu ser possível a delegação, somente para empresa pública ou sociedade de economia mista, da atividade de sanção. Nesse caso, a delegação deve ser por meio de lei, e não por um contrato ou ato administrativo. Além disso, deve ser para prestação exclusiva de serviço público de atuação própria do Estado, logo, não é válida para qualquer atividade econômica. E, por fim, deve seguir em regime não concorrencial, isto é, de maneira exclusiva ou monopólio, onde apenas ela desempenhará aquela atividade.

Esse caso foi julgado em 23 de outubro de 2020, no qual, o STF admitiu que a BHTrans aplicasse multa de trânsito. Vale citar que a BHTrans é uma sociedade de economia mista, portanto, a partir disso, uma sociedade de economia mista pode aplicar sanção. A razão dessa decisão é que o STF entendeu que ela possuía características específicas para isso, assim, é permitida a aplicação de sanção, desde que respeite os requisitos.

No entanto, essa permissão não é para toda pessoa jurídica de direito privado. Sendo assim, nesse caso, há a possibilidade de aplicar uma sanção em uma situação super excepcional. A delegação para que a pessoa jurídica de direito privado possa consentir e fiscalizar é mais comum e não há uma série de requisitos.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/2019/TJ-CE/TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA) A doutrina de Direito Administrativo divide a atividade do poder de polícia em quatro ciclos, sendo o último conhecido como sanção de polícia. Tal sanção decorre da aplicação de penalidades quando o particular descumpre uma norma imposta pelo poder público, como ocorre nas multas e embargos de obras. De acordo com a doutrina, esse último momento, chamado de sanção de polícia, é:
 - a. Indelegável à pessoa jurídica de direito privado, por retratar atividade de império;
 - b. Indelegável à pessoa jurídica de direito privado, por estar ligada ao poder de gestão do Estado;
 - c. Delegável à pessoa jurídica de direito privado, por retratar atividade de império;
 - d. Delegável à pessoa jurídica de direito privado, por estar ligada ao poder de gestão do Estado;
 - e. Delegável à pessoa jurídica de direito privado, por estar ligada aos poderes discricionário e hierárquico do Estado.



COMENTÁRIO

O ciclo de polícia corresponde a ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Observa-se que a questão trata especificamente sobre sanção, e não do poder de polícia como um todo. Outro ponto de destaque é que a questão foi aplicada em 2019, porém, em outubro de 2020, o STF mudou seu entendimento sobre a delegação dessas atividades com a super exceção. Sendo assim, as provas, até esse período, apresentavam apenas o entendimento da titularidade e delegação.

b) Sanção não é poder de gestão, e sim poder de imposição e império, isto é, imperatividade.
c) A sanção é delegada à pessoa jurídica de direito privado que seja integrante da Administração indireta, por meio de lei, onde se prevê serviço público de maneira exclusiva, em regime de não concorrência.

d) Vale citar que gestão é apenas gerenciar.

e) Não há relação entre sanção dentro do poder hierárquico.

Apesar da alteração feita pelo STF, ainda há uma regra de não se delegar sanção, salvo se forem cumpridos todos os requisitos estabelecidos.



15m

2. (VUNESP/2019/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR FISCAL DE RENDAS/ADAPTADA) Sobre o poder de polícia, julgue o item.

É inconstitucional a atribuição, às guardas municipais, do exercício de poder de polícia de trânsito, pois tal poder é indelegável.

COMENTÁRIO

Lembre-se que guarda municipal é órgão da Administração direta do município, logo, ele tem o poder de polícia em toda plenitude, inclusive, sanção. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu ser constitucional atribuir o poder de polícia de trânsito às guardas municipais.

3. (VUNESP/2019/PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO-SP/AUDITOR FISCAL) A respeito do poder de polícia, assinale a alternativa correta.
- a. Admite-se a existência do poder de polícia inter federativo, o que possibilita que um ente federado estabeleça e exija taxas de outro ente federativo em decorrência do exercício do poder de polícia, ressaltando-se as isenções legais.
 - b. São características do poder de polícia a vinculação, coercibilidade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e de veracidade.
 - c. O ciclo de polícia é composto por três fases diferentes: ordem, consentimento e fiscalização, admitindo-se a delegação da primeira e da última etapa do exercício do poder de polícia.
 - d. Os conceitos de poder de polícia e polícia judiciária são tratados como sinônimos pela doutrina, dado que ambos os poderes são exercidos sobre atividades privadas, bens ou direitos.
 - d. O poder de polícia, em toda a sua dimensão, pode ser delegado para entidades integrantes da Administração indireta e que possuam personalidade jurídica de direito privado.

COMENTÁRIO

a) É importante destacar que poder de polícia interfederativo, seria a possibilidade, por exemplo, de um município exercer poder de polícia frente a uma atividade do Estado ou da União. Sobre isso, há um caso noticiado e famoso na mídia. O Ministério da Saúde editou uma regulamentação por força de uma lei, que havia sido editada há pouco tempo, permi-

ANOTAÇÕES

tindo a entrada em residências por culpa de eventuais situações, como combate à dengue. Diante disso, o Ministério da Saúde iniciou uma campanha comunicando que a partir daquele dia, seria necessária a fiscalização e que deveria haver fiscalização geral. No mesmo dia desse pronunciamento, o próprio Ministério da Saúde foi multado pelo Distrito Federal, porque a Vigilância Sanitária encontrou no próprio Ministério da Saúde focos de dengue e aplicou multa. Logo, é possível que haja o poder de polícia interfederativo.

b) Quando forem mencionadas características do poder de polícia, é a mesma coisa que atributos. Para ajudar na memorização, lembrar-se do mnemônico “Departamento de Aviação Civil” (DAC), que corresponde a discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.

c) O ciclo de polícia é composto por ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Além disso, a delegação não é feita de qualquer maneira.

d) Poder de polícia e polícia judiciária não são sinônimos.

e) Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal de outubro de 2020, essa alternativa poderia causar confusão, porém, ela foi aplicada em 2019. Ao mencionar “em toda a sua dimensão”, a questão está incluindo a ordem, porém, não há essa previsão. Na realidade, a previsão do STF é quanto à sanção.

4. (VUNESP/2019/PREFEITURA DE CAMPINAS – SP/AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) Em relação ao poder de polícia administrativo, assinale a alternativa correta.

- a. É ato administrativo discricionário, que pode ser anulado por razão de conveniência da Administração.
- b. Poderá ser delegado, mediante lei específica, a entes da Administração indireta.
- c. Decorre da relação de subordinação entre o administrado e seu superior hierárquico.
- d. O poder de polícia é tratado apenas no âmbito da legislação infraconstitucional.
- e. É aquele conferido de forma privativa aos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

COMENTÁRIO

a) O poder de polícia não é ato. Na realidade, no poder de polícia, haverá a produção de atos, mas não se pode afirmar que o poder de polícia é um ato em si.

ANOTAÇÕES

- b) O poder de polícia pode ser delegado a entes da Administração direta por meio de lei específica, até porque, na indireta, existem as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando que, em relação às pessoas jurídicas de direito público, naturalmente, elas já possuem o poder de polícia. No que tange às pessoas jurídicas de direito privado, a depender da situação, será possível delegar.
- c) Não há subordinação entre administrado e superior hierárquico, pois, nesse contexto, o administrado é um cidadão. Portanto, poderia existir subordinação, mas entre servidor o e superior hierárquico.
- d) É importante frisar que o poder de polícia também é abordado na Constituição Federal. Por exemplo, o texto constitucional apresenta previsões como “Compete privativamente à União...” ou “Compete concorrentemente a União, estados, Distrito Federal e municípios...”. Além disso, essas são competências administrativas e de polícia administrativa. Nesse caso, esteja atento aos arts. 21 e 23 da Constituição Federal.

Ciclo de Polícia

- Ordem/Legislação;
- Consentimento;
- Fiscalização;
- Sanção.

No que diz respeito à ordem/legislação, é possível que essa seja dada em caráter individual ou geral. No primeiro caso, corresponde à existência de atos concretos, ou seja, destinatários individualizáveis. No segundo caso, está relacionada a atos abstratos, isto é, destinatários gerais, logo, se vincula também ao poder regulamentar.

Por exemplo, a Receita Federal tem uma ordem de determinação para que seja apresentada a Declaração Anual de Imposto de Renda até o dia X. Essa determinação é válida para todos os cidadãos, portanto, ela é geral. Isso caracteriza-se como o poder de polícia de ordem geral exercido pela Receita Federal.

No entanto, um indivíduo apresentou a Declaração Anual de Imposto de Renda, informando que houve algumas intercorrências médicas e, por isso, há a necessidade de abater no Imposto de Renda. Diante disso, a Receita Federal intima o indivíduo e solicita os recibos, por ser ordem individual, isto é, ato concreto.

ANOTAÇÕES

Há também o poder de polícia na atividade do consentimento, que é a liberação por parte da Administração Pública. Ou seja, a existência de atos de autorização, permissão ou atos de licença são os consentimentos dados pela polícia administrativa. Porém, o consentimento é uma atividade que decorrerá do poder discricionário ou do poder vinculado.

Em relação ao poder discricionário, a autorização e a permissão são exemplos. Já a licença para dirigir ou licença para construir são exemplos do poder vinculado. Para facilitar, lembre-se que discricionário, autorização e a permissão possuem a letra “r”, logo, quando tem “r” é discricionário. Já a licença não possui “r”, assim, não corresponde a poder discricionário, e sim, a poder vinculado. Outro exemplo de poder discricionário é a renúncia, enquanto entre o poder vinculado, além da licença, ainda há o visto e a homologação.

Outro ponto relevante é a fiscalização, ou seja, é o controle que a administração pública exerce. Nesse caso, ele pode ser tanto no que diz respeito à legalidade, quanto ao mérito. Por fim, a sanção, que é a punição, é uma atividade que pode ser denominada como repressiva. Diferentemente da sanção, ordem/legislação, consentimento e fiscalização são atividades preventivas.



DIRETO DO CONCURSO

5. (VUNESP/2019/PREFEITURA DE GUARULHOS – SP/INSPETOR FISCAL DE RENDAS/ADAPTADA) Sobre o poder de polícia, julgue o item.

O ciclo de polícia é composto por apenas três fases: consentimento, fiscalização e coerção.



COMENTÁRIO

Consentimento, fiscalização e sanção compõem o ciclo de polícia. Nesse caso, não seria o ideal usar a palavra **coerção**, pois ela está mais ligada à ordem, e não é autônoma.

6. (FCC/2019/SPPREV/ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA) O poder regulamentar e o poder de polícia exercidos pela Administração Pública possuem em comum:

ANOTAÇÕES

- a. A possibilidade de instituição de direitos e obrigações por meio de atos administrativos de natureza originária.
- b. A delimitação da produção de efeitos ao âmbito interno da Administração Pública.
- c. O antagonismo com o poder disciplinar, posto que somente este possibilita edição de atos normativos originários, pois os demais poderes são todos de natureza derivada.
- d. A possibilidade de projetarem efeitos externos à Administração Pública, atingindo interesses, direitos e obrigações dos administrados, respeitados os direitos e garantias individuais.
- e. A identidade de fundamento com o poder hierárquico, que se destina aos administrados integrantes da esfera funcionalmente vinculada à Administração Pública.

COMENTÁRIO

- a) Não há semelhança de natureza originária entre poder de polícia e poder regulamentar.
- b) O poder regulamentar pode ser mantido no âmbito interno, mas também pode ser externo. Em regra, o poder de polícia é externo, mas também pode ser interno. Logo, não há essa delimitação.
- e) Vale ressaltar que o poder hierárquico tem como fundamento a subordinação.

GABARITO

- 1. a
- 2. E
- 3. a
- 4. b
- 5. E
- 6. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
